

1501039-36.2018.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2058698/2018 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1618672 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3344/18/311 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501039-36.2018.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501039-36.2018.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2058698/2018 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 1618672 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3344/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2058698 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3344/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2058698 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 3344/18/311 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de setembro de 2018, por volta das 12h15min, na Rua Claudemir Krebski, no 83, Jardim Beto Espana, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, o denunciado, indiciado a fls. 46/49, trazia consigo 28 (vinte e oito) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso de 5,6g (cinco gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$14,00.

Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 39/41). Determinada a notificação do réu (fls. 72), efetivada às fls. 137. Resposta à acusação (fls. 142/146).

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 152).

Durante a instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e, por fim, o réu foi interrogado (fls. 184).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, manifestou-se pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa do acusado requer sua absolvição por ausência de provas da traficância sustentando que é usuário e estava no local para adquirir entorpecentes. Alega ainda que, das provas produzidas nos autos, pairam dúvidas sobre a prática de tráfico. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de consumo pessoal e, em caso de condenação requer que a pena seja fixada no mínimo legal, com aplicação do redutor, com o cumprimento da pena em regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilegal de entorpecentes.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e autoria delitiva restaram parcialmente comprovadas.

Neste sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 04), o boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), o auto de constatação preliminar (fls. 15/16), o laudo pericial (fls. 64/66), bem como as provas orais coligidas.

A testemunha de acusação Reginaldo Lopes de Lima, ex-cunhado do réu, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos encontrou com o réu e conversavam, quando a polícia os abordou e nada de ilícito foi encontrado com o declarante. Narrou que foi questionado se sabia que o denunciado vendia drogas, sendo que o declarante respondeu que sabe que ele é apenas usuário.

A testemunha de acusação e policial militar, Roger Antônio Lopes de Oliveira, ouvido em Juízo, disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela intensa traficância, quando avistou o réu e outro indivíduo e no momento da abordagem o réu tentou evadir-se do local, mas foi detido e em revista pessoal encontrou em sua posse as drogas apreendidas e dinheiro. Com o outro indivíduo nada de ilícito foi encontrado. Esclareceu que viu o réu, em atitude suspeita, entregando algo para o outro indivíduo, o que motivou a abordagem.

Seguindo a mesma diretriz, foram as palavras da testemunha de acusação e também policial militar, Rafael da Silva Renzo.

O acusado, em seu interrogatório, negou a autoria dos fatos. Disse ser dependente químico há 14 anos e, na época dos fatos, trabalhava como ajudante de pedreiro e no dia recebeu R\$400,00 e foi até a biqueira comprar 28 pedras de crack para o seu consumo pessoal. Esclareceu que encontrou o seu ex-cunhado Reginaldo no local por acaso, o qual inclusive estava com umas compras nas mãos, que acha que ele estava voltando do mercado.

Da detida análise da prova oral, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, com efeito não restaram comprovados atos de comercialização dos entorpecentes a justificar a condenação do réu pelo crime descrito na exordial acusatória, porquanto, em que pese a existência dos entorpecentes, mostra-se crível a tese da Defesa de que as drogas eram para consumo pessoal do denunciado.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, relatando que os entorpecentes se destinavam ao seu consumo próprio.

A versão do réu merece aceitação, pois não há nos autos provas cabais que demonstrem a prática do crime de tráfico, ainda que a quantidade de drogas apreendidas possa, em um primeiro momento, se mostrar acima dos padrões de um usuário comum, o acusado se diz usuário habitual há 14 anos, portanto, não se trata

de quantidade expressiva, que por si só, evidencie a traficância. Nesse sentido, não obstante a versão confiável dos agentes policiais responsáveis pela abordagem do réu, que disseram que viram o réu entregar algo para a pessoa de Reginaldo, seu ex-cunhado, nada de ilícito foi encontrado com este último, o qual se encontrou inadvertidamente com réu e conversavam pouco antes da abordagem, dado que se conheciam de longa data, com, inclusive, laços de envolvimento familiar. Mesmo o acusado estando em local conhecido por ser um ponto de venda de drogas, só a mera suposição de que estava traficando, sem nenhum elemento capaz de aferir o narcotráfico não se faz suficiente para a condenação, visto que é de rigor a absoluta certeza da autoria delituosa para se realizar uma punição.

Como se anotou:

“uma sentença condenatória não pode ser baseada única e exclusivamente em indícios. (...) O Estado que reprime o delito é o mesmo que garante a liberdade. O Estado de Direito é incompatível com a fórmula totalitária. Nele prevalece o império do direito que assegura a aplicação da máxima in dubio pro reo” (TJMG, APCR000.331.640-3/00, 1ª C.Crim., Rel. Des. Tibagy Salles, J. 06.05.2003).

Com efeito, verifica-se que após a instrução criminal, apenas restou comprovado que o acusado foi abordado em local conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes e na posse de quantidade de drogas para o seu consumo, no entanto, não há qualquer comprovação segura de que as substâncias apreendidas eram para entrega de terceiros.

Assim, uma vez que não se pôde comprovar com a certeza necessária de que o acusado estaria efetuando a mercancia de substâncias entorpecentes, necessário se faz a desclassificação do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito descrito no art. 28 da mesma lei, qual seja, posse de entorpecentes para consumo pessoal.

A materialidade do fato está devidamente evidenciada pelo auto de constatação e pelo laudo de substância psicoativa, segundo o qual a substância apreendida tratava-se de "crack", contudo, acolhida a tese da defesa de que as substâncias eram para consumo pessoal do acusado, desclassifico o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06) para aquele previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo a CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos nocivos das drogas.

Tendo em vista o teor da presente decisão, desclassificando o delito de tráfico para o de consumo, após o trânsito em julgado, AUTORIZO o levantamento dos valores apreendidos (fls. 13/14) em favor do réu e, ainda expeça-se a certidão de honorários ao advogado nomeado, nos termos do convênio da Defensoria com a OAB. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C.

Cosmopolis, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA